



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AKBARSANI ADITJONDRO, Usia 24 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan Swasta, Alamat Jl. Khairil Anwar No. 32 Darmo, Wonokromo, Surabaya, memberikan kuasa kepada : **ANTON HERY WIBAWA, SH**, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "ANTON HERY WIBAWA dan REKAN" beralamat di Jl. Kairil Anwar 32 Surabaya 60241, Jawa Timur, email : ahwibawa@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 097/SK/KA-AHW/VI/2026 tanggal 14 Juni 2026, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 3661/HK/VI/2026 tanggal 23 Juni 2026, sebagai **Penggugat**;

lawan

PT. MEGA CENTRAL FINANCE CABANG SURABAYA, yang beralamat pada Ruko Mega Galaxy 16b No. 5 Jl. Kertajaya Indah Timur, Klampis Ngasem, Sukolilo, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang dahulu berkedudukan di Jln Sukomanunggal No. 3M, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya, memberikan kuasa kepada : Eka Folmay Gea, Rahmat Fajar dan Sonia Herawati, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 029/Lgl-Mcf/Dir-Kuasa/Vi/2026 *juncto* Surat Tugas Nomor ST/ LIT/VI/26/0018 tertanggal 11 Juni 2026 dari RICKY selaku Direktur Perseroan PT. MEGA CENTRAL FINANCE, yang berkedudukan di Jakarta beralamat Kantor Pusat di

Hal. 1 dari 27 hal. Put. Nomor 62/Pdt.Sus.PHI/2026/PN Sby



Wisma 76 Lantai 12, Jln. Letjend S. Parman Kav. 76, Kel
Slipi Kec. Palmerah, Jakarta Barat, dari dan oleh karena itu
berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. PT. MEGA
CENTRAL FINANCE, email, fajar_matkohim@yahoo.com,
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Surabaya Nomor : 5600/HK/VIII/2026 tanggal 27 Agustus
2026, sebagai **Tergugat**;

- (1.2) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal
22 Mei 2026 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima
dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Mei 2026 dalam Register
Nomor : 62/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai
berikut:

Bahwa gugatan ini diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja di PT.Mega Central Finance Cabang
Surabaya 2 sejak tanggal 17 November 2025 sebagai Credit
Marketing Officer.
2. Bahwa Penggugat bekerja dengan status PKWT berdasarkan
perjanjian kerja untuk waktu tertentu NO. 01/MCF/PKWT/XI/2026
tertanggal 17 November 2025.
3. Bahwa selama bekerja, Penggugat telah menjalankan tugas dan
tanggung jawab dengan baik tanpa pelanggaran kerja ataupun
adanya teguran tertulis.
4. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2026 terjadi pemanggilan kepada
Penggugat untuk menghadap Bapak Fajar selaku Kepala Cabang
saat itu dan dijelaskannya pemutusan hubungan kerja disebabkan
kondisi cabang yang sedang buruk.

Hal. 2 dari 27 hal. Put. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



5. Bahwa perusahaan memberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 0120/PHK/MCF/HCIR/02/26 yang berlaku efektif tanggal 10 Februari 2026.
6. Bahwa Penggugat menolak Surat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut dikarenakan sangat merugikan Penggugat yang terjadi secara mendadak dan tidak diberikannya kompensasi dan ganti rugi sisa kontrak sesuai pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.
7. Bahwa setelah mendapat Surat PHK tersebut Penggugat meminta kompensasi dan ganti rugi sisa kontrak via whatsapp kepada Bapak Rezky Selaku Kepala Departemen atau HO dari PT, Mega Central Finance (Tergugat) tetapi tidak diindahkan.
8. Bahwa pada hari Kamis Tanggal 12 Februari 2026 diberikannya Risalah Bipartit pertama dikarenakan masih belum adanya pemenuhan terhadap hak Penggugat.
9. Bahwa Tanggal 19 Februari 2026 Penggugat mengirimkan surat permohonan perundingan Bipartit ke-2 ke kantor cabang Surabaya 2 di Jl.Sukomanunggal No. 3M Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya tetapi tidak diresponse sehingga tidak terjadi pertemuan.
10. Bahwa tanggal 26 Februari 2026 Penggugat mengajukan surat permohonan mediasi perselisihan hubungan kerja kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Surabaya.
11. Bahwa sekitar bulan Maret Kantor PT. Mega Central Finance cabang Surabaya 2 dimarger dengan seluruh cabang disurabaya dengan berpindah alamat di Ruko Mega Galaxy 16b No.5, Jl.Kertajaya Indah Timur, Klampis Ngasem, Sukolilo, Surabaya.
12. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2026 terjadi pertemuan mediasi pertama yang difasilitasi oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Surabaya tetapi kedua belah pihak belum bertemu dikarenakan terjadi kesalahpahaman jadwal.
13. Bahwa Pada Tanggal 7 April 2026 pertemuan mediasi Kedua yang difasilitasi oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Surabaya tetapi masih

Hal. 3 dari 27 hal. Put. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



belum menemui kesepakatan, dengan Pihak PT. Mega Central Finance cabang Surabaya atau Tegugat yang dihadiri oleh Bapak Rahmat Fajar dengan menawarkan Kompensasi sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) tetapi masih belum dapat Penggugat terima dikarenakan masih jauh dari tuntutan Penggugat dan masih belum jelas dasar hitungan nominal tersebut, serta mengharapkan ada perubahan di pertemuan mediasi selanjutnya.

14. Bahwa pada tanggal 14 April 2026 pertemuan mediasi Ketiga yang difasilitasi oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Surabaya tetapi tidak menemui kesepakatan karena dari pihak Tergugat tidak ingin merubah nominal kompensasi sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) yang sudah ditawarkan di pertemuan mediasi kedua.
15. Bahwa Penggugat masih menolak dikarenakan masih jauh dari tuntutan Penggugat dan tidak sesuai Peraturan Perundang undangan yang berlaku.
16. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2026 Dinas Ketenagakerjaan Kota Surabaya telah mengeluarkan Anjuran Mediator dengan Nomor: 500.15.15/3618/436.7.7/2026 dengan isi sebagai berikut:
 1. Agar PT. Mega Central Finance (Cabang Surabaya 2) membayar ganti rugi sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja kepada pihak pekerja sdr. Akbarsani Aditjondro mulai bulan Februari 2026 sampai Mei 2026 dengan rincian sebagai berikut :
$$4 \times \text{Rp.}4.962.000 = \text{Rp. } 19.848.000,-$$
 2. Agar pihak perusahaan PT. Mega Central Finance (Cabang Surabaya 2) membayar uang kompensasi kepada sdr. Akbarsani Aditjondro sebesar $\text{Rp. } 4.962.000 \times 2/12 = \text{Rp. } 827.000,-$
17. Bahwa Penggugat menerima seluruh isi Anjuran Mediasi tersebut dengan mengirim surat Jawaban atas anjuran mediasi tertanggal 15 Mei 2026, dan berharap Pihak Tergugat dapat melaksanakan anjuran tersebut.
18. Bahwa Tergugat sampai 10 hari kerja dari terbitnya anjuran mediasi tersebut Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan Anjuran Mediator dimaksud, maka demi memperoleh kepastian hukum serta perlindungan atas hak-hak Penggugat, Penggugat

Hal. 4 dari 27 hal. Put. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



terpaksa mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

19. Bahwa selain itu, untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat, penggugat mohon kepada Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk menghukum tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000; (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan.
20. Bahwa, karena gugatan penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik sebagaimana disyaratkan oleh pasal 180 HIR, maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbar Bij Vooraad) Walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Anjuran Mediator Nomor: 500.15.15/3618/436.7.7/2026, Tertanggal 7 Mei 2026 yang diterbitkan oleh Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya;
4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan seluruh isi Anjuran Mediator tersebut berupa:
 1. Uang Ganti Rugi perjanjian kerja mulai bulan Februari 2026 sampai Mei 2026 dengan rincian sebagai berikut :
$$4 \times \text{Rp.}4.962.000 = \text{Rp.} 19.848.000,-$$
 2. Uang kompensasi dengan rincian sebagai berikut:
$$\text{Rp.} 4.962.000 \times 2/12 = \text{Rp.} 827.000,-$$

Hal. 5 dari 27 hal. Put. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hak Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) per hari keterlambatan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan seluruh isi putusan perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

(2.3) Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim telah mengupayakan dan atau menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

(2.4) Menimbang, bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara di lanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.7) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Hal. 6 dari 27 hal. Put. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



A. Gugatan Penggugat Tidak Disusun Secara Jelas, Cermat, dan Lengkap

1. Bahwa sebelum memasuki pokok perkara, TERGUGAT terlebih dahulu mengajukan Eksepsi mengenai cacat formil Gugatan PENGGUGAT karena gugatan a quo mengandung cacat **Obscur Libel (Gugatan Kabur)** sehingga tidak memenuhi syarat suatu gugatan yang baik dan benar sebagaimana prinsip hukum acara perdata yang berlaku.
2. Bahwa suatu gugatan harus memuat uraian fakta (fundamentum petendi/posita) dan tuntutan (petitum) yang jelas, lengkap, terinci, serta memiliki hubungan yang logis dan konsisten satu sama lain sehingga pihak TERGUGAT dapat memahami secara tepat dasar tuntutan yang diajukan dan Majelis Hakim dapat memeriksa serta mengadili perkara secara objektif.
3. Namun demikian, setelah mencermati keseluruhan Gugatan PENGGUGAT, TERGUGAT menemukan adanya ketidakjelasan, ketidaklengkapan, serta kontradiksi antara dalil-dalil posita dengan petitum yang diajukan, sehingga menyebabkan gugatan a quo menjadi kabur dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan.

B. Terdapat Ketidaksesuaian Antara Posita dan Petitum

4. Bahwa dalam hukum acara perdata telah menjadi prinsip yang fundamental bahwa petitum harus bersumber dan didasarkan pada fakta-fakta hukum yang diuraikan dalam posita.
5. Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Gugatan PENGGUGAT, terdapat tuntutan-tuntutan dalam petitum yang tidak didukung atau tidak dijelaskan secara memadai dalam bagian posita.
6. Bahwa PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas fakta-fakta hukum yang menjadi dasar timbulnya hak yang dituntut, namun dalam petitumnya justru meminta Majelis Hakim untuk menghukum TERGUGAT memenuhi tuntutan tertentu.
7. Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian antara dasar gugatan (posita) dengan tuntutan yang dimohonkan (petitum), sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai apa sebenarnya yang menjadi

Hal. 7 dari 27 hal. Put. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



pokok sengketa yang harus diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu ketidakjelasan tersebut menyebabkan gugatan kehilangan kepastian mengenai dasar hukum maupun dasar faktual yang hendak dibuktikan di persidangan.

C. Gugatan Yang Kabur Wajib Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

8. Bahwa berdasarkan doktrin dan praktik peradilan yang telah berlangsung secara konsisten, gugatan yang mengandung cacat obscur libel harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)
9. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam berbagai putusannya secara konsisten telah menegaskan bahwa gugatan yang tidak jelas mengenai dasar hukum, objek sengketa, maupun hubungan antara posita dan petitumnya merupakan gugatan yang cacat formil dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.
10. Bahwa prinsip tersebut juga sejalan dengan pendapat para ahli hukum acara perdata yang menyatakan bahwa kejelasan posita dan petitum merupakan syarat mutlak suatu gugatan agar dapat diperiksa lebih lanjut oleh pengadilan.
11. Dengan demikian, oleh karena Gugatan PENGGUGAT mengandung cacat obscur libel, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima tanpa perlu mempertimbangkan pokok perkaranya lebih lanjut.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa TERGUGAT mengakui dan tidak membantah dalil PENGGUGAT sepanjang mengenai hubungan kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana PENGGUGAT tercatat sebagai karyawan TERGUGAT dengan masa kerja kurang lebih 2 (dua) tahun, dengan jabatan terakhir sebagai Credit Analyst dan menerima upah sebesar Rp6.501.120,- (enam juta lima ratus satu ribu seratus dua puluh rupiah) per bulan.

Hal. 8 dari 27 hal. Put. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



3. Bahwa benar hubungan kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berakhir karena dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 079/PHK/PRF/MCF/HCIR/XII/2025 tanggal 11 Desember 2025.
4. Bahwa PHK tersebut dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan internal TERGUGAT yang menemukan adanya pelanggaran serius terhadap ketentuan dan kebijakan perusahaan yang dilakukan oleh PENGGUGAT, yaitu terkait tindakan fraud berupa mengetahui adanya praktik pengumpulan dana yang digunakan untuk talangan pembayaran angsuran di Cabang Cempaka Mas melalui grup WhatsApp 'Team Cempaka Mas', namun PENGGUGAT tidak melakukan pelaporan maupun tindakan pencegahan sebagaimana menjadi kewajibannya sebagai karyawan TERGUGAT.
5. Bahwa praktik talangan angsuran tersebut secara tegas dilarang berdasarkan ketentuan dan kebijakan internal TERGUGAT karena berpotensi menimbulkan penyimpangan, manipulasi kualitas pembiayaan, serta risiko kerugian bagi perusahaan. Oleh karena itu, tindakan PENGGUGAT yang mengetahui adanya praktik tersebut namun membiarkannya berlangsung dan tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip kepatuhan, integritas, dan kewajiban pelaporan yang wajib dipatuhi oleh setiap karyawan TERGUGAT.
6. Bahwa sebelum terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), PENGGUGAT telah beberapa kali mendapatkan pembinaan dan tindakan disiplin dari TERGUGAT atas ketidakmampuannya memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
7. Bahwa PENGGUGAT telah diberikan **Surat Peringatan I Nomor SP/2025/04/000030 tanggal 25 Maret 2025** karena tidak mencapai target kinerja pada bulan Februari 2025. Adapun PENGGUGAT tidak melaksanakan dan tidak memberikan laporan re-survey minimal terhadap 15 (lima belas) konsumen setiap bulan serta tidak memberikan laporan empiris minimal terhadap 4 (empat) konsumen setiap minggu

Hal. 9 dari 27 hal. Put. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



sebagaimana menjadi target dan kewajiban pekerja pada jabatannya. Pada bulan Februari 2025, PENGGUGAT hanya melakukan re-survey terhadap 2 (dua) konsumen dan memberikan laporan empiris terhadap 3 (tiga) konsumen, sehingga kinerjanya dinilai tidak memenuhi target yang telah ditetapkan oleh TERGUGAT.

8. Bahwa meskipun telah diberikan pembinaan dan Surat Peringatan I, PENGGUGAT tetap tidak menunjukkan perbaikan kinerja yang memadai. Oleh karenanya, TERGUGAT kembali memberikan **Surat Peringatan II Nomor SP/2025/06/0000553 tanggal 27 Mei 2025** karena PENGGUGAT kembali tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan perusahaan, dimana pencapaian Key Performance Indicator (KPI) PENGGUGAT hanya sebesar 0,53%. Selain itu, PENGGUGAT sama sekali tidak melakukan maupun memberikan laporan re-survey konsumen, padahal berdasarkan ketentuan dan target kerja yang berlaku, PENGGUGAT wajib melakukan dan melaporkan re-survey terhadap minimal 15 (lima belas) konsumen setiap bulannya.
9. Bahwa setelah sebelumnya diberikan Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II, PENGGUGAT kembali melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan kebijakan perusahaan, sehingga TERGUGAT menerbitkan **Surat Peringatan III Nomor SP/2025/08/0000080**.
10. Bahwa Surat Peringatan III tersebut diberikan karena PENGGUGAT terbukti mengetahui adanya praktik pengumpulan dana yang digunakan untuk talangan pembayaran angsuran di Cabang Cempaka Mas yang dilakukan melalui grup WhatsApp "Team Cempaka Mas", namun PENGGUGAT tidak melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang maupun mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah atau menghentikan praktik tersebut.
11. Bahwa praktik talangan angsuran merupakan tindakan yang secara tegas dilarang oleh TERGUGAT karena bertentangan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, kepatuhan, serta berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam proses pembiayaan dan pelaporan kinerja perusahaan.

Hal. 10 dari 27 hal. Put. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



12. Bahwa sebagai karyawan yang menjabat sebagai Credit Analyst, PENGGUGAT memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi integritas, mematuhi seluruh ketentuan perusahaan, serta segera melaporkan setiap indikasi pelanggaran yang diketahuinya. Namun demikian, PENGGUGAT justru membiarkan praktik tersebut berlangsung tanpa melakukan pelaporan kepada atasan maupun unit yang berwenang.
13. Dengan demikian, penerbitan Surat Peringatan III kepada PENGGUGAT telah dilakukan berdasarkan alasan yang sah, objektif, dan didukung oleh fakta-fakta yang ditemukan dalam proses pemeriksaan internal perusahaan.
14. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat telah dilaksanakan **secara sah, prosedural, dan sesuai dengan ketentuan internal perusahaan**, sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan PT Mega Central Finance, khususnya Pasal 44 ayat (1) yang secara tegas menyatakan: *"Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan yang melakukan pelanggaran bersifat mendesak."*
15. Bahwa selanjutnya, terkait dengan tuntutan hak-hak Penggugat, Tergugat menegaskan bahwa ketentuan mengenai hak akibat PHK telah diatur secara limitatif dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pekerja yang melakukan pelanggaran tertentu hanya berhak atas **uang penggantian hak** sesuai Pasal 40 ayat (4) dan **uang pisah** yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang sudah dijelaskan diatas, perkenankan Tergugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan menjatuhkan putusan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;

Hal. 11 dari 27 hal. Put. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT kabur (*obscuur libel*) dan/atau mengandung cacat formil;
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 079/PHK/PRF/MCF/HCIR/XII/2025 tanggal 11 Desember 2025 adalah sah, beralasan hukum, dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan PENGGUGAT telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan kebijakan perusahaan yang menjadi dasar sah dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja;
4. Menyatakan hak-hak PENGGUGAT sebagai akibat Pemutusan Hubungan Kerja telah ditetapkan dan diberikan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 juncto Pasal 45 ayat (6) Peraturan Perusahaan PT Mega Central Finance Periode 2024–2026 yang telah memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang;
5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka TERGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

(2.8) Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik, dan Tergugat tidak mengajukan Duplik;

(2.9) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 12 dari 27 hal. Put. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



1. Fotocopy Surat Perjanjian Untuk Waktu Tertentu Nomor : 01/MCF/PKWT/XI/2026 Antara PT. Mega Central Finance dan Sdr. Akbarsani Aditjondro tertanggal 17 November 2025, bermeterai cukup diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 0120/PHK/MCF/HCIR/02/06 yang dikeluarkan Tergugat kepada Penggugat tertanggal 9 Februari 2026, bermeterai cukup diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Berita Acara Bipartit Antara Tergugat (PT. Mega Central Finance Cabang Surabaya) dan Penggugat (Akbarsani Aditjondro) Tertanggal 12 Februari 2026, bermeterai cukup diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Permohonan Perundingan Bipartit Kedua (II) dari Penggugat (Akbarsani Aditjondro) kepada Tergugat tertanggal 19 Februari 2026, bermeterai cukup diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Anjuran Mediator dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Nompur 500.15.15/3618/436.7.7/2026 Kepada Tergugat (PT. Mega Central Finance Cabang Surabaya) dan Penggugat (Akbarsani Aditjondro) tertanggal 7 Mei 2026, bermeterai cukup diberi tanda P-5;

(2.10) Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi, meskipun majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk mengajukan saksi ;

(2.11) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotocopy dari Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor: 0120/PHK/MCF/HCIR/02/26, bermeterai cukup diberi tanda T-1;
2. Fotocopy dari Report Penurunan Penjualan, bermeterai cukup diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Report Peningkatan Tunggakan (overdue), bermeterai cukup diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Slip gaji Penggugat bulan January 2026, bermeterai cukup diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Peraturan Perusahaan PT. Mega Central Finance 2024 - 2026, bermeterai cukup diberi tanda T-5;

Hal. 13 dari 27 hal. Put. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



(2.12) Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi, meskipun majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk mengajukan saksi ;

(2.13) Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan sebagaimana termuat pada berita acara;

(2.14) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

(2.15) Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

3.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) DALAM EKSEPSI

(3.1.1,) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;

(3.1.2,) Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) karena tidak disusun secara jelas, cermat dan lengkap karena setelah mencermati keseluruhan gugatan Penggugat, Tergugat menemukan adanya ketidakjelasan, ketidaklengkapan serta kontradiksi antara dalil-dalil posita dengan petitum yang diajukan sehingga menjadikan gugatan *aquo* menjadi kabur dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan;

B. Terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum;

Bahwa Penggugat tidak mengurai secara jelas fakta-fakta hukum yang menjadi dasar timbulnya hak yang dituntut, namun dalam petitumnya justru meminta Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat memenuhi tuntutan tertentu, dengan demikian terdapat ketidaksesuaian antara dasar gugatan (posita) dengan tuntutan yang dimohonkan (petitum);

C. Gugatan Kabur harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 14 dari 27 hal. Put. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Bahwa berdasarkan doktrin dan praktik peradilan yang telah berlangsung secara konsisten gugatan yang mengandung *obscuur libel* harus dinyatakan tidak dapat diterima *Niet ontvankerlijke verklaard*);

(3.1.3.) Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut:

(3.1.4.) Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi dalam hukum perdata adalah merupakan tangkisan atau sanggahan yang tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara, pada dasarnya eksepsi hanya sebatas mempersoalkan tentang keabsahan formal dari suatu gugatan bukan menyanggah materi pokok perkara;

(3.1.5.) Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak disusun secara jelas, cermat dan lengkap maka dipertimbangkan sebagai berikut;

(3.1.5.) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama gugatan Penggugat dalam posita telah mengurai secara jelas adanya pokok sengketa atau peristiwa hukumnya yang kemudian uraian dalam pokok sengketa (posita) tersebut dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 8 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak disusun secara jelas, cermat dan lengkap tidak beralasan hukum sehingga **harus ditolak**;

(3.1.6.) Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi yang menyatakan telah terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum maka Majelis Hakim menyatakan bahwa eksepsi tersebut berkaitan dengan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak disusun secara jelas, cermat dan lengkap dimana eksepsi tersebut telah dipertimbangkan pada angka (3.1.5.) dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim maka dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum **juga harus ditolak**, begitu juga dengan eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena gugatan Penggugat telah disusun secara rinci

Hal. 15 dari 27 hal. Put. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



baik dalil posita maupun petitumnya dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur juga **harus ditolak**;

(3.2.) DALAM POKOK PERKARA

(3.2.1.) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mulai bekerja pada Tergugat sejak 17 November 2025 dengan status PKWT berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.01/MCF/PKWT/XI/2026 tanggal 17 November 2025, kemudian pada tanggal 9 Februari 2026 Penggugat dipanggil menghadap Bapak Fajar selaku Kepala Cabang dan dijelaskan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja disebabkan karena kondisi Cabang yang sedang memburuk, kemudian atas PHK tersebut Penggugat meminta kompensasi dan ganti rugi sisa kontrak yang dikiri Via Washaap kepada Bapak Rezky selaku Kepala Departemen atau HO PT.Mega Central Finance (Tergugat) tetapi tidak diindahkan;

(3.2.2.) Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat merupakan pekerja Tergugat dengan Jabatan terakhir sebagai *Credit Marketing Officer (CMO)* yang hubungan kerjanya telah berakhir secara efektif sejak 10 Februari 2026 berdasarkan surat pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 0120/PHK/MCF/HCIR/02/26 tanggal 9 Februari 2026, bahwa Pemutusan Hubungan Kerja tersebut dilakukan bukan karena kesalahan atau pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat namun semata-mata disebabkan adanya kebijakan efisiensi perusahaan untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar, karena sejak bulan September 2025 hingga awal Februari 2026 Kantor Cabang Suarabya 2 mengalami penurunan produktifitas dan penjualan secara signifikan sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan;
- Bahwa karena Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan dalam rangka efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian maka tindakan Tergugat

Hal. 16 dari 27 hal. Put. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154A ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, kemudian tanpa mengurangi pendirian hukum Tergugat mengenai sahnya Pemutusan Hubungan Kerja serta sebagai wujud itikad baik dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial Tergugat telah menawarkan kepada Penggugat kompensasi penyelesaian sebesar Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) sesuai kemampuan keuangan perusahaan;

(3.2.3.) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal berikut:

- Bahwa benar Penggugat adalah karyawan Tergugat,
- Bahwa benar Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat;

(3.2.4.) Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan dalam perkara *aquo* adalah Ketika pada tanggal 9 Februari 2026 Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat disebabkan kondisi cabang sedang buruk, kemudian Pemutusan Hubungan Kerja tersebut ditolak oleh Penggugat dan meminta dibayarkan kompensasi dan ganti rugi sisa kontrak;

(3.2.5) Menimbang bahwa selanjutnya pokok permasalahan dalam perkara *aquo* yang perlu dipertimbangkan adalah, apakah Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dikarenakan Tergugat melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian atau apakah karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) diakhiri oleh Tergugat sebelum berakhirnya jangka waktu PKWT?;

(3.2.6) Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, demikian juga Tergugat berkewajiban membuktikan dalil bantahannya;

Hal. 17 dari 27 hal. Put. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



(3.2.7.) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: P-1 sampai dengan P-5;

(3.2.8.) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa: T-1 sampai dengan T-5;

(3.2.9.) Menimbang bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat dan yang diajukan oleh Tergugat hanya sepanjang yang relevan dengan perkara ini, sehingga untuk alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara aquo dianggap dikesampingkan karena dianggap tidak relevan;

(3.2.10) Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021, maka dengan berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, maka gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja diperiksa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 sebagai Peraturan pelaksanaannya;

(3.2.11) Menimbang bahwa terhadap bukti surat Penggugat dan Tergugat dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.1.12) Menimbang Penggugat dalam posita angka 2 menyatakan bahwa Penggugat bekerja dengan status PKWT berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No,01/MCF/PKWT/XI/2026 tanggal 17 November 2025;

(3.1.13) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan Tergugat No. 01/MCF/PKWT/XI/2026 tanggal 17 November 2025 sampai dengan 31 Mei 2026;

(3.1.14) Menimbang, bahwa dalil Penggugat sebagaimana pertimbangan pada angka (3.1.12), dan angka (3.1.13) diperoleh fakta bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja dengan **status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)** sejak tanggal 17 November 2025 sampai dengan 31 Mei 2026;

Hal. 18 dari 27 hal. Put. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



(3.1.15) Menimbang, bahwa selanjutnya posita Penggugat pada angka 4 (empat) pada intinya menyatakan bahwa pada tanggal 9 Februari 2026 Penggugat dipanggil untuk menghadap Bapak Fajar selaku Kepala Cabang dan kemudian dijelaskan bahwa Penggugat diputus hubungan kerjanya karena kondisi cabang yang sedang buruk, kemudian pada posita angka 6 (enam) dan posita angka 7 (tujuh) Penggugat menyatakan menolak Pemutusan Hubungan Kerja tersebut dan kemudian meminta kompensasi dan ganti rugi sisa kontrak tetapi tidak diindahkan;

(3.1.16) Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut, dengan menyatakan bahwa karena pada Bulan September 2025 hingga awal Februari 2026 Kantor Surabaya 2 mengalami penurunan produktifitas dan penjualan secara signifikan sehingga berdampak langsung terhadap menurunnya pendapatan Tergugat, oleh karena itu sebagai langkah akhir untuk mencegah kerugian lebih besar Tergugat memutuskan untuk menutup kegiatan kantor operasional Surabaya 2 sekaligus melakukan pengurangan karyawan termasuk Penggugat;

(3.1.17) Menimbang, bahwa selanjutnya pada posita angka 7 (tujuh) Penggugat menyatakan bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan yang dilakukan dalam rangka efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian maka tindakan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154A ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;

(3.1.18) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka (3.1.16), dan angka (3.1.17) **diperoleh fakta** bahwa benar Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat;

(3.1.19) Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Tergugat pada posita jawaban pada angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan) yang menyatakan bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan yang dilakukan dalam rangka efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian maka tindakan Tergugat telah sesuai dengan

Hal. 19 dari 27 hal. Put. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



ketentuan Pasal 154A ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.1.20) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka **(3.1.18)** dan **(3.1.19)** faktanya Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat terhitung sejak tanggal 10 Februari 2026 sebagaimana Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : 0120/PHK/MCF/HCIR/02/26 tanggal 9 Februari 2026;

(3.1.21) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan bukti T-1 berupa surat pemutusan hubungan kerja dalam pertimbangannya dijelaskan bahwa akibat menurunnya tingkat penjualan cabang yang menyebabkan tidak tercapainya target dan profit cabang sehingga perusahaan memutuskan untuk mengurangi tenaga kerja untuk mencegah terjadinya kerugian;

(3.1.22) Menimbang, bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja tersebut Tergugat menawarkan kepada Penggugat kompensasi penyelesaian sebesar Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) sesuai dengan kemampuan perusahaan akan tetapi tawaran tersebut ditolak oleh Penggugat;

(3.1.23) Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada angka (3.14.) bahwa Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Hubungan Kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sejak tanggal 17 November 2025 sampai dengan 31 Mei 2026;

(3.1.24) Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan kemudian Tergugat mengakui bahwa telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa **Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak 10 Februari 2026 karena Tergugat mengakhiri Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;**

Hal. 20 dari 27 hal. Put. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



(3.1.25) Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena Tergugat mengakhiri perjanjian kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan sementara dalam perkara aquo status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maka Majelis Hakim **dalam memutus perkara aquo mendasarkan pada ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan** juncto Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga dalil Tergugat yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo;

(3.1.26) Menimbang, bahwa oleh karena Putusnya Hubungan Kerja dalam perkara aquo dikarenakan Tergugat mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu maka **Tergugat harus dihukum untuk membayar Kompensasi** yang besarnya dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021;

(3.1.27) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa *"apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja".;*

(3.1.28) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 serta berdasarkan pertimbangan pada angka (3.1.14) dimana telah dipertimbangkan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dengan Tergugat dimulai pada tanggal **17 November 2025 sampai dengan 31 Mei 2026** kemudian sebagaimana pertimbangan pada angka (3.1.24) bahwa Tergugat **sejak 10**

Hal. 21 dari 27 hal. Put. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Februari 2026 telah mengakhiri Perjanjian Kerja Waktu Tertentu maka Penggugat baru menjalani PKWT dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sementara dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang disepakati jangka waktu PKWT adalah selama 6 (enam) bulan sehingga masih ada sisa kontrak/sisa jangka waktu PKWT yang harus dijalani Penggugat namun oleh karena Tergugat mengakhiri Perjanjian Kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan maka **Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan upah Penggugat;**

(3.1.28) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka **(3.1.26)** dan angka **(3.1.28.)** maka dalam perkara aquo Tergugat dihukum membayar uang kompensasi atas pengakhiran hubungan kerja sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2021 serta membayar ganti rugi sebagaimana ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

(3.1.29.) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu seluruh petitum gugatan Penggugat;

(3.1.30.) Bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) untuk Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, bahwa oleh karena hal ini berhubungan dengan petitum yang lainnya akan dipertimbangkan kemudian;

(3.1.31) Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2 yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan;

(3.1.32.) Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat pada angka 2 tersebut tidak dijelaskan perbuatan Tergugat yang mana yang harus bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, oleh karena tidak dijelaskan secara rinci Tergugat telah melakukan perbuatan apa yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2 harus **dinyatakan ditolak;**

(3.1.33.) Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 (tiga) yang meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan sah dan berkekuatan

Hal. 22 dari 27 hal. Put. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



hukum tetap Anjuran Mediator Nomor :500.15.15/3618/436.7.7/2026 tertanggal 7 Mei 2026 yang diterbitkan oleh Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya;

(3.1.34) Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan bahwa :

Ayat (1) *"Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat".;*

Ayat (2) *"Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat".;*

(3.1.35) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) tersebut kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial untuk dilakukann pemeriksaan terhadap perkara aquo dengan melampirkan Anjuran Mediator sebagai syarat pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial sehingga anjuran Mediator Hubungan Industrial Nomor :500.15.15/3618/436.7.7/2026 tertanggal 7 Mei 2026 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikan karena hanya berbentuk anjuran bukan keputusan, oleh karenanya petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) harus ditolak;

(3.1.36) Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat pada angka 4 yang meminta agar Tergugat dhukum untuk melaksanakan isi Anjuran oleh karena Anjuran Mediatot Hubungan Industrial bukan merupakan suatu Keputusan sehingga apabila anjuran tersebut ditolak salah satu pihak maka tidak tercapai kesepakatan dalam anjuran tersebut sehingga isinya pun tidak bersifat mengikat karena hanya bersifat anjuran oleh karenanya terhadap petitum angka 4 juga harus ditolak;

Hal. 23 dari 27 hal. Put. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



(3.1.37,) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat membayar seluruh hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

(3.1.34) Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan diatas bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sejak tanggal 17 November 2025 sampai dengan 31 Mei 2026 dan kemudian pada tanggal **10 Februari 2026** karena Tergugat mengakhiri Perjanjian Kerja Waktu Tertentu maka dengan mempertimbangkan petitum *subsider* Majelis Hakim menyatakan **Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat mengakhiri Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sejak tanggal 10 Februari 2026**, maka berdasarkan Pasal 62 Tergugat dihukum untuk membayar Ganti Rugi selama waktu kerja yang belum dijalani oleh Penggugat yaitu selama (3) Bulan, selain itu berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja dengan perincian sebagai berikut :

- Ganti rugi sisa masa PKWT (3 Bulan) x Rp 4.962.000.00	=Rp14.866.000.00
- Uang Kompensasi 3 bulan : 12 x Rp4.962.000.00	=Rp 1.240.500.00
Jumlah	Rp16.106.500.00

(enam belas juta seratus enam ribu lima ratus rupiah);

Dengan demikian terhadap petitum Penggugat pada angka 5 (lima) beralasan hukum untuk **dikabulkan dengan perbaikan redaksional**;

(3.1.35) Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 6 yang meminta Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) maka dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.1.36) Menimbang, bahwa upah merupakan bentuk hak dari Penggugat namun pemenuhannya dalam bentuk pembayaran sejumlah uang, berdasarkan Pasal 606 RV dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1972 " lembaga hukum uang paksa atau *dwangsom* (ex Pasal 606 RV) tidak dapat diterapkan terhadap perkara

Hal. 24 dari 27 hal. Put. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



perdata yang diktum putusan Hakim berupa: Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat, hal inipun termuat dalam buku Rakernas Mahkamah Agung R.I dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2009, Palembang 6 s/d 10 Oktober 2009, berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa terhadap *dwangsom* tersebut tidak dapat dikenakan dalam perkara ini, sehingga cukup beralasan untuk **menolak petitum tersebut;**

(3.1.37) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan agar Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij voraad*) Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini tidak dapat di kabulkan karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 taun 2000 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voraad*) maka beralasan hukum untuk **menolak petitum tersebut;**

(3.1.38.) Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;**

(3.2.39.) Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara a quo telah diperiksa secara seksama oleh Majelis Hakim dan yang memiliki relevansi telah dipertimbangkan semuanya, namun demikian terhadap bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan secara sendiri sendiri dan satu persatu, haruslah dianggap dan telah menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

(3.2.40.) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara aquo nilai gugatannya di bawah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Hal. 25 dari 27 hal. Put. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Industrial, maka biaya perkara yang timbul dari perkara ini di bebankan kepada Negara yang jumlahnya termuat dalam amar putusan ;

(3.2.41) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Peggugat dikabulkan sebagian maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **menolak gugatan Peggugat untuk selain dan selebihnya;**

(3.2.42) Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI

4.1. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

4.2. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Peggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Peggugat dengan Tergugat karena Tergugat mengakhiri Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan terhitung sejak tanggal 10 Februari 2026;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus berupa :
 - Ganti rugi sisa PKWT (3 Bulan) x Rp 4.962.000.00 =Rp14.866.000.00
 - Uang Kompensasi 3 bulan : 12 x Rp4.962.000.00 =Rp 1.240.500.00

Jumlah Rp16.106.500.00

(enam belas juta seratus enam ribu lima ratus rupiah);
4. Menolak Gugatan Peggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sejumlah Rp.170.000,00 (serratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Selasa**, tanggal **9 September 2026** oleh kami Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Sukaryanto, S.H., M.H., dan

Hal. 26 dari 27 hal. Put. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nursalam, S.H., M.H., Hakim Ad-Hoc sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **16 September 2026** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Yoeliati, S.Sos., M.Si., Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Eko Sukaryanto, S.H, M.H

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.,

Nursalam, S.H, M.H

Panitera Pengganti ,

Yoeliati, S.Sos., M.Si

Rincian biaya perkara :

- Biaya Panggilan Rp 60.000,00
- Biaya Proses Rp100.000,00
- Materai Rp 10.000,00
- Jumlah Rp170.000,00

(serratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 27 dari 27 hal. Put. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby



Hal. 28 dari 27 hal. Put. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)